

Oh G Burger – Berkeley

MANUAL DEL EMPLEADO DE CALIFORNIA

Ubicación(es) de operación: Berkeley, California

Fecha de vigencia: July 1, 2026 | Versión: 2026-07

Empleador registrado: CHIYANG, INC. (dba Oh G Burger)

Esta es una traducción al español proporcionada para su conveniencia. En caso de cualquier discrepancia, la versión en inglés de este Manual prevalece.

Acerca de este Manual

Este Manual describe las políticas, prácticas y expectativas de CHIYANG, INC. (“la Empresa”), que opera Oh G Burger – Berkeley. Aplica a los empleados que trabajan en la(s) ubicación(es) de la Empresa en Berkeley, California. Es una guía general; no es una declaración completa de cada política y puede no abordar cada situación.

Información de la empresa	
Empleador registrado	CHIYANG, INC. (dba Oh G Burger)
Dirección	1823 Solano Ave, Berkeley, CA 94707
Teléfono	(510) 559-9313
Días de pago	every other Friday (bi-weekly)
Contacto de RR. HH. / gerente	the General Manager

Este Manual no es un contrato de trabajo y no crea derechos contractuales ni garantiza empleo por ningún período. El empleo con la Empresa es a voluntad (at-will), como se describe más adelante. La Empresa puede agregar, modificar, suspender o revocar cualquier política de este Manual en cualquier momento, con o sin previo aviso, excepto la naturaleza a voluntad del empleo, que solo puede cambiarse mediante un acuerdo escrito firmado por un funcionario (officer) de la Empresa.

Nada en este Manual limita ningún derecho protegido por la ley, incluido el derecho de los empleados a discutir o divulgar salarios, horarios y otros términos y condiciones de empleo, a participar en actividad concertada protegida, o a reportar conducta presuntamente ilegal a una agencia gubernamental. En la medida en que cualquier política aquí contenida entre en conflicto con la ley federal, estatal o local aplicable, la ley prevalece.

El arbitraje se aborda en un documento separado. El Acuerdo Mutuo de Arbitraje de la Empresa es un acuerdo independiente que se entrega y firma por separado de este Manual; no forma parte de este Manual y no se ve afectado por el derecho de la Empresa a revisar las políticas del Manual.

Tabla de Contenido

The table of contents is empty because you aren't using the paragraph styles set to appear in it.

1. Bienvenida y Nuestros Estándares

Bienvenido(a) al equipo. Nuestro éxito depende de miembros del equipo disciplinados, confiables y que traten a los huéspedes y a los demás con respeto. Estamos comprometidos con un lugar de trabajo donde las personas puedan hacer un trabajo excelente, crecer y ser tratadas de manera justa y conforme a la ley.

Política de Puertas Abiertas

Si tiene una pregunta, inquietud o sugerencia, le animamos a plantearla. Puede llevarla a su supervisor; si eso no la resuelve o no se siente cómodo(a) haciéndolo, puede acudir al Gerente General o al contacto de la Empresa indicado a continuación. La Empresa prohíbe las represalias contra cualquier persona que plantee una inquietud de buena fe.

Contacto de la Empresa: the General Manager

2. Igualdad de Oportunidades en el Empleo

La Empresa es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Las decisiones de empleo se basan en el mérito, las calificaciones y las necesidades del negocio, y se toman sin distinción de raza, color, ascendencia, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio, religión o credo (incluidas las prácticas religiosas de vestimenta y arreglo personal), sexo, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, embarazo, parto, lactancia o condiciones relacionadas, estado civil, edad (40 años o más), discapacidad física o mental, condición médica, información genética, estatus militar o de veterano, decisiones sobre salud reproductiva, peinado asociado con la raza (Ley CROWN), o cualquier otra característica protegida por la ley federal, estatal o local. Esto aplica al reclutamiento, la contratación, la capacitación, la promoción, la compensación, la disciplina y el despido.

Adaptaciones razonables. La Empresa proporciona adaptaciones razonables a personas calificadas con discapacidades y por creencias y prácticas religiosas sinceras, salvo que ello suponga una carga excesiva, mediante un proceso interactivo oportuno y de buena fe. Para solicitar una adaptación, comuníquese con el contacto de la Empresa indicado arriba.

3. Política contra el Acoso, la Discriminación y las Represalias

Tolerancia cero. La Empresa prohíbe estrictamente el acoso, la discriminación y las represalias basadas en cualquier característica protegida por la ley (enumeradas en la Sección 2). Esta política protege a todos los empleados y solicitantes y aplica a la conducta de gerentes, compañeros de trabajo y terceros como huéspedes, proveedores y contratistas. Aplica en el lugar de trabajo y en cualquier entorno relacionado con el trabajo, incluidos eventos, viajes y comunicaciones electrónicas.

Qué incluye el acoso

El acoso es una conducta no deseada basada en una característica protegida que crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo, o que se impone como condición del empleo. Puede ser verbal, visual, física o electrónica, y puede ocurrir entre cualesquiera personas independientemente del sexo. Los ejemplos incluyen, entre otros:

- Insultos, epítetos, comentarios despectivos o denigrantes, chistes o estereotipos;
- Insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales, o condicionar cualquier beneficio laboral a una conducta sexual;
- Comentarios, gestos, imágenes o mensajes sexualmente sugerentes, o tocamientos no deseados, bloqueo del movimiento u otra interferencia física;
- Mostrar o compartir material ofensivo, incluso por mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales; y
- Conducta abusiva (bullying) — conducta maliciosa que una persona razonable consideraría hostil u ofensiva y sin relación con intereses comerciales legítimos.

Cómo reportar — múltiples canales

No tiene que reportar a la persona que usted cree responsable, y no tiene que confrontar a esa persona. Reporte cualquier conducta que considere que viola esta política a través de cualquiera de estos canales, en cualquier orden:

- Su supervisor o el Gerente General;
- El contacto de la Empresa: **the General Manager**; o
- Cualquier miembro de la gerencia en quien confíe. Los reportes pueden hacerse verbalmente o por escrito.

Investigación y respuesta

La Empresa tomará en serio todas las quejas y realizará una investigación justa, oportuna y exhaustiva a cargo de una persona imparcial, manteniendo la confidencialidad en la medida de lo posible de manera consistente con una investigación completa. La investigación llegará a una conclusión razonable basada en la evidencia, y la Empresa tomará las medidas correctivas apropiadas si se determina una violación. La Empresa informará a las partes cuando el asunto se cierre. Se espera que los empleados cooperen en las investigaciones.

No represalias

La Empresa prohíbe las represalias contra cualquier persona que reporte una inquietud, participe en una investigación o se oponga a una conducta que razonablemente considere ilegal, independientemente de si la queja subyacente se comprueba. Las represalias constituyen en sí mismas una violación de esta política y deben reportarse de la misma manera.

Su derecho a presentar una queja ante una agencia gubernamental

Nada en esta política le impide presentar una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD) o la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los EE. UU. (EEOC). Conforme a la ley de California, generalmente usted tiene tres (3) años desde la fecha de la conducta para presentar una queja ante el CRD. Estas agencias actúan como investigadores neutrales de los hechos y pueden ayudar a resolver quejas.

Capacitación. De conformidad con la ley de California, la Empresa proporciona capacitación para la prevención del acoso sexual a los empleados con funciones de supervisión (2 horas) y a los empleados sin funciones de supervisión (1 hora) dentro de los seis meses posteriores a la contratación o promoción, y cada dos años a partir de entonces.

4. Empleo a Voluntad (At-Will)

El empleo con la Empresa es a voluntad (at-will). Esto significa que tanto usted como la Empresa pueden terminar la relación laboral en cualquier momento, por cualquier motivo lícito o sin motivo, con o sin causa y con o sin previo aviso. Nadie tiene autoridad para alterar la relación a voluntad ni para prometer empleo por un período específico, excepto mediante un acuerdo escrito firmado por un funcionario (officer) de la Empresa. Completar cualquier período introductorio, recibir buenas evaluaciones de desempeño o recibir beneficios no cambia la relación a voluntad.

Período Introductorio

Los primeros 90 días de empleo constituyen un período introductorio que se utiliza para evaluar el desempeño, la asistencia y la adaptación al puesto. Este período no cambia el estatus a voluntad, y la Empresa puede extenderlo o terminar el empleo en cualquier momento.

5. Clasificaciones de Empleo

Los empleados no exentos reciben pago por todas las horas trabajadas y tienen derecho a horas extra y a períodos de comida y descanso como se describe en la Sección 7. Los empleados exentos cumplen los requisitos legales para una exención de horas extra y reciben un salario fijo (en 2026, el salario mínimo exento de California es de \$70,304 por año / \$1,352 por semana). Los empleados también se clasifican como de tiempo completo, tiempo parcial o temporales según las horas programadas. Su clasificación le será comunicada; consulte al contacto de la Empresa si tiene preguntas. Los contratistas independientes no son empleados y no están cubiertos por este Manual.

6. Cumplimiento de las Leyes de Inmigración (Formulario I-9)

La Empresa cumple con las leyes de inmigración aplicables y no discrimina por motivos de ciudadanía u origen nacional. Todos los empleados deben completar el Formulario I-9 y presentar documentos que establezcan su identidad y su autorización para trabajar en los Estados Unidos dentro del plazo requerido por la ley.

7. Prácticas de Salario, Horario y Pago

Registro de Tiempo

Los empleados no exentos deben registrar con precisión todo el tiempo trabajado, incluidos el inicio y el fin de cada turno y el inicio y el fin de cada período de comida. Trabajar “fuera del reloj” (off the clock) está estrictamente prohibido — usted debe registrar, y se le pagará, todo el tiempo que trabaje, incluidas las tareas previas y posteriores al turno. Nunca registre el tiempo de otra persona ni permita que alguien registre el suyo. Si un registro de tiempo falta o es incorrecto, avise a su supervisor para que pueda corregirse y firmarse con iniciales. Falsificar registros de tiempo es motivo de disciplina, hasta e incluido el despido.

Períodos de Pago y Días de Pago

Los salarios se pagan every other Friday (bi-weekly), y en todo caso dentro de los siete (7) días calendario posteriores al cierre del período de pago en el que se devengaron, como lo exige la ley de California (Código Laboral, sección 204). Los períodos de pago y los días de pago también se publican en la ubicación.

Horas Extra

Las horas extra aplican a los empleados no exentos y se pagan como lo exige la ley de California:

- 1.5× la tarifa regular por las horas que excedan 8 en un día laboral, 40 en una semana laboral, y por las primeras 8 horas del séptimo día consecutivo de trabajo en una semana laboral; y

- 2× la tarifa regular por las horas que excedan 12 en un día laboral, y por las que excedan 8 en el séptimo día consecutivo de trabajo en una semana laboral.

Las horas extra deben autorizarse por adelantado, pero todas las horas extra trabajadas serán pagadas. Trabajar horas extra no autorizadas puede resultar en disciplina, pero nunca en falta de pago.

Períodos de Comida

Los empleados no exentos reciben un período de comida no pagado y libre de labores de al menos 30 minutos que comienza antes del final de la quinta hora de trabajo. Se proporciona un segundo período de comida de 30 minutos cuando usted trabaja más de 10 horas. Durante los períodos de comida usted queda relevado de toda labor y es libre de salir del establecimiento; debe marcar su salida y su regreso en el reloj.

Renuncias al período de comida. Si trabaja no más de 6 horas, usted y la Empresa pueden acordar por escrito renunciar al primer período de comida. Si trabaja no más de 12 horas, el segundo período de comida puede renunciarse por escrito solo si no se renunció al primero. Cualquier renuncia es voluntaria y usted puede revocarla en cualquier momento.

Si un período de comida se pierde, se acorta, se retrasa o se interrumpe (lea esto)

Si no puede tomar un período de comida completo, puntual y libre de labores de 30 minutos por cualquier motivo, **repórtelo a su supervisor el mismo día** usando el registro de períodos de comida de la Empresa, para que el motivo pueda documentarse y se pague cualquier prima correspondiente. Si usted voluntariamente decide comenzar su comida tarde, acortarla u omitirla por razones personales, anótelo también. La Empresa se basa en estos registros y no presiona ni desalienta a los empleados de tomar sus descansos completos.

Períodos de Descanso

Los empleados no exentos reciben un período de descanso pagado y libre de labores de 10 minutos por cada 4 horas trabajadas (o fracción mayor). Los períodos de descanso deben tomarse cerca de la mitad de cada período de trabajo cuando sea práctico. No es necesario marcar salida en el reloj para los períodos de descanso y usted queda relevado de toda labor; no se le puede exigir permanecer disponible (on-call) durante un período de descanso.

Pago de Prima por Períodos de Comida o Descanso No Provistos

Si la Empresa no proporciona un período de comida o descanso conforme a la ley, usted tiene derecho a una hora adicional de pago a su tarifa regular de compensación (no simplemente su tarifa base por hora) por cada día laboral en que ocurra una violación del período de comida, y a una hora adicional por cada día laboral en que ocurra una violación del período de descanso. La “tarifa regular de compensación” incluye pagos no discrecionales, como bonos no discrecionales, comisiones y ganancias similares. Reporte cualquier período perdido, acortado o retrasado para que la prima pueda pagarse.

Pago por Presentarse a Trabajar (Reporting-Time Pay)

Si usted se presenta a trabajar según lo programado pero no se le asigna trabajo o se le da menos de la mitad de su turno programado, se le pagará el pago por presentarse a trabajar como lo exige la Orden Salarial (Wage Order) aplicable — generalmente la mitad del turno programado, con un mínimo de 2 y un máximo de 4 horas a su tarifa regular. El pago por presentarse a trabajar no aplica en todas las circunstancias (por ejemplo, ciertas interrupciones operativas fuera del control de la Empresa).

Prima por Turno Dividido (Split Shift)

Si su día laboral es interrumpido por un período no pagado que no es de comida, establecido por la Empresa (un “turno dividido”), usted puede tener derecho a una prima por turno dividido de una hora al salario mínimo, además de sus salarios, como lo exige la Orden Salarial aplicable, dependiendo de sus ganancias totales de ese día.

Día de Descanso

Los empleados no exentos generalmente tienen derecho a un día de descanso por cada siete. La Empresa programa los horarios teniendo esto en cuenta; hable con su gerente si tiene inquietudes sobre su horario.

Propinas y Gratificaciones

Las propinas pertenecen a los empleados. Conforme a la sección 351 del Código Laboral de California, una propina o gratificación dejada por un huésped es propiedad exclusiva del empleado o de los empleados a quienes se les dio. La Empresa, sus dueños, gerentes y supervisores no toman, retienen ni comparten porción alguna de las propinas de los empleados. Ningún gerente o supervisor participa en ningún fondo común de propinas.

Fondo común de propinas (tip pooling). Cuando se usa un fondo común de propinas, este se comparte únicamente entre empleados sin funciones de supervisión que forman parte de la cadena de servicio (por ejemplo, meseros, ayudantes de mesa (bussers), cantineros y personal similar), de conformidad con la ley. No se toma crédito por propinas: a usted se le paga el salario mínimo aplicable completo además de cualquier propina que reciba. Debe reportar todas las propinas como lo exige la ley fiscal federal y estatal; la Empresa proporciona un método para hacerlo.

Cargos por Servicio

Un cargo por servicio obligatorio o un cargo por grupo grande agregado por la Empresa a la cuenta de un huésped no es una propina y no se rige por la sección 351. Cualquier cargo de este tipo, y la forma en que se distribuye, cumplirá con la ley aplicable y con cualquier ordenanza local que regule los cargos por servicio en la localidad donde usted trabaja (vea el Anexo de Ciudad). La Empresa le informará si algún cargo por servicio aplica a su puesto y cómo se calculan y registran los montos pagados a los empleados.

Pago Final

Su pago final — incluidas todas las vacaciones o PTO devengadas y no usadas, si la Empresa las ofrece — se paga como lo exige la ley de California:

- Si la Empresa lo despide, todo el pago final vence al momento del despido, en la ubicación;
- Si usted renuncia con al menos 72 horas de aviso, su pago final vence en su último día; y
- Si usted renuncia con menos de 72 horas de aviso, su pago final vence dentro de las 72 horas siguientes.

Recibos de Pago Detallados

Usted recibirá un recibo de pago detallado cada período de pago que muestre toda la información requerida por la ley, incluidos los salarios brutos y netos, las horas trabajadas, las tarifas aplicables y las deducciones. Revíselo y reporte cualquier discrepancia al contacto de la Empresa con prontitud.

8. Licencia por Enfermedad Pagada

Los empleados elegibles acumulan licencia por enfermedad pagada a razón de no menos de una hora por cada 30 horas trabajadas, a partir del primer día de empleo, y pueden comenzar a usarla el día 90. De conformidad con la ley de California, la Empresa limita el uso anual a 40 horas (5 días) y la acumulación total a 80 horas (10 días); la licencia por enfermedad acumulada y no usada se transfiere de un año a otro hasta el límite de acumulación. (Alternativamente, cuando la Empresa otorga por adelantado al menos 40 horas / 5 días al inicio de cada año, no se requiere la transferencia.)

La licencia por enfermedad pagada puede usarse para el diagnóstico, la atención o el tratamiento de una condición de salud propia o de un familiar cubierto, para atención preventiva, y para fines relacionados con violencia doméstica, agresión sexual o acecho (stalking). La Empresa no negará su uso por falta de aviso previo cuando la necesidad sea imprevisible, no le exigirá encontrar un reemplazo y no tomará represalias contra usted por usar o solicitar licencia por enfermedad.

Nota sobre ordenanza local

Su ciudad tiene su propia ordenanza de licencia por enfermedad pagada con términos que difieren de la ley estatal. Vea el Anexo de Ciudad al final de este Manual — cuando la ordenanza local es más generosa, esa es la que aplica.

9. Otras Licencias y Permisos de Ausencia

La Empresa proporciona las licencias requeridas por la ley. La elegibilidad, la duración, el pago y la documentación dependen de la licencia específica y de sus circunstancias. Solicite la licencia con la mayor anticipación posible a través del contacto de la Empresa, quien le proporcionará los formularios y avisos aplicables. Tomar una licencia protegida no será tratado, por sí solo, como una renuncia.

Licencia familiar y médica (CFRA y FMLA)

Conforme a la Ley de Derechos Familiares de California (CFRA), que aplica a empleadores con 5 o más empleados, los empleados elegibles que hayan trabajado al menos 1,250 horas en los 12 meses anteriores pueden tomar hasta 12 semanas laborales de licencia con protección del empleo en un período de 12 meses para crear lazos afectivos con un nuevo hijo, para cuidar a un familiar cubierto con una condición de salud grave, o por la propia condición de salud grave del empleado, entre otras razones que califican. Cuando la ley federal de Licencia Familiar y Médica (FMLA) también aplica, la licencia generalmente transcurre de manera concurrente.

Licencia por Discapacidad debida al Embarazo (PDL)

Una empleada incapacitada por el embarazo, el parto o una condición médica relacionada puede tomar hasta cuatro meses de licencia con protección del empleo y recibir adaptaciones razonables. La PDL es independiente de la licencia de vinculación afectiva de CFRA y no cuenta contra ella; la licencia de vinculación de CFRA puede estar disponible después de que termine el período de discapacidad por embarazo.

Licencia por Pérdida Reproductiva

Los empleados elegibles pueden tomar hasta 5 días de licencia por pérdida reproductiva después de un evento de pérdida reproductiva (como una adopción o subrogación fallida, un aborto espontáneo, la muerte fetal o un procedimiento de reproducción asistida sin éxito), según lo dispuesto por la ley. Esta licencia es independiente de la licencia por duelo.

Licencia por Duelo

Los empleados elegibles pueden tomar hasta 5 días de licencia por duelo por el fallecimiento de un familiar, a completarse dentro de los tres meses posteriores al fallecimiento, según lo dispuesto por la ley. Puede usar la licencia pagada que tenga disponible durante el duelo; de lo contrario, la licencia no es pagada.

Licencia para víctimas de delitos o abuso

De conformidad con la ley de California (incluidas las protecciones consolidadas bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justos, FEHA), los empleados que sean víctimas — y los empleados con un familiar que sea víctima — de un acto de violencia que califique pueden tomar tiempo libre protegido para fines como buscar atención médica, planificar su seguridad o participar en procedimientos legales. La Empresa proporciona el aviso de estos derechos requerido por el Departamento de Derechos Civiles y conversará sobre adaptaciones razonables y confidencialidad.

Otras licencias protegidas por la ley

Estas incluyen el reemplazo salarial de la Licencia Familiar Pagada a través del EDD (que por sí misma no proporciona protección del empleo, pero puede transcurrir junto con una licencia protegida), el servicio como jurado o testigo, el tiempo para votar, la licencia militar y para familiares de militares, la licencia por donación de órganos y médula ósea, el tiempo libre para actividades escolares y ciertas emergencias escolares o de cuidado infantil, y cualquier otra licencia requerida por la ley federal, estatal o local. Consulte al contacto de la Empresa para obtener detalles sobre cualquier licencia.

10. Adaptaciones para la Lactancia

La Empresa proporciona una cantidad razonable de tiempo de descanso y un espacio privado para extraer leche. El espacio no es un baño, está protegido de la vista y libre de intrusiones, es seguro y limpio, e incluye un lugar para sentarse y una superficie para una bomba extractora, con acceso a electricidad y a un lavabo y refrigeración cercanos. Informe al contacto de la Empresa si necesita adaptaciones para la lactancia. Si la Empresa no puede proporcionar una adaptación en particular, se lo comunicará por escrito y explicará el motivo. Se prohíben las represalias por solicitar o usar adaptaciones para la lactancia, y usted puede presentar una queja ante el Comisionado Laboral.

11. Normas de Conducta

Se espera que los empleados realicen su trabajo de manera competente, sigan las instrucciones lícitas y traten a los huéspedes y compañeros de trabajo con cortesía y respeto. Los siguientes ejemplos de conducta inaceptable pueden resultar en disciplina, hasta e incluido el despido. Esta lista es ilustrativa, no exhaustiva, y no altera el empleo a voluntad:

- Robo, deshonestidad o falsificación de registros de la Empresa o de los empleados (incluidos los registros de tiempo o de manejo de efectivo);
- Peleas, amenazas, intimidación o cualquier violación de la política de prevención de la violencia en el lugar de trabajo;
- Acoso, discriminación o represalias en violación de la Sección 3;
- Trabajar bajo los efectos de alcohol o drogas ilegales, u otras violaciones de la Sección 17;
- Insubordinación o negarse a seguir instrucciones razonables y lícitas;
- Conducta que ponga en peligro la salud o la seguridad de cualquier persona, o violaciones graves de las normas de seguridad alimentaria o de higiene; y
- Retiro o uso no autorizado de propiedad de la Empresa.

Disciplina

La Empresa puede abordar los problemas de conducta o desempeño mediante orientación (coaching), advertencias verbales o escritas, suspensión o despido. La Empresa no está obligada a seguir ninguna secuencia en particular y puede proceder directamente al despido cuando lo considere apropiado, de manera consistente con el empleo a voluntad.

12. Código de Vestimenta, Arreglo Personal e Higiene

Debido a que manejamos alimentos y atendemos a huéspedes, los empleados deben presentarse a trabajar limpios y bien arreglados y seguir estos estándares basados en la salud y la seguridad: usar el uniforme aprobado y limpio; mantener el cabello recogido y el vello facial prolijo; mantener las uñas cortas y limpias; usar calzado antideslizante y cerrado; y evitar joyas sueltas o colgantes y fragancias fuertes, de conformidad con los requisitos del código sanitario y de seguridad. La Empresa hará adaptaciones razonables para las prácticas de vestimenta y arreglo personal relacionadas con la religión, la discapacidad, el sexo, la identidad o expresión de género y los peinados protegidos (Ley CROWN). Plantee sus necesidades de adaptación al contacto de la Empresa.

13. Asistencia y Puntualidad

La asistencia regular y puntual es esencial. Si no puede trabajar un turno programado o va a llegar tarde, notifique a su supervisor con la mayor anticipación posible y al menos 4 horas antes de su turno cuando sea práctico. Las ausencias o tardanzas excesivas o con un patrón repetido pueden resultar en disciplina. Si usted está ausente sin aviso durante tres turnos programados consecutivos, la Empresa puede tratarlo como abandono del trabajo y dará seguimiento con usted; esto no exime a la Empresa de su obligación de pagar el salario final ni afecta ninguna licencia protegida por la ley.

14. Tecnología, Comunicaciones y Privacidad

Las computadoras, redes, teléfonos, sistemas de punto de venta, correo electrónico y recursos similares de la Empresa son propiedad de la Empresa y se proporcionan para uso comercial. Los empleados no deben tener ninguna expectativa de privacidad respecto de los materiales creados, almacenados, enviados o recibidos usando los sistemas de la Empresa, los cuales la Empresa puede monitorear y a los que puede acceder en la medida permitida por la ley.

Teléfonos celulares personales

Guarde su teléfono celular personal durante el tiempo de trabajo; úselo solo en los descansos o en los períodos de comida fuera de servicio, o con la aprobación del supervisor, o en una emergencia. No use un teléfono en las áreas de preparación de alimentos o de servicio.

Redes sociales

No divulgue información confidencial o de propiedad exclusiva de la Empresa, no use los logotipos o marcas comerciales de la Empresa sin permiso, no publique contenido que acose o amenace ilegalmente a un compañero de trabajo o huésped, y no publique imágenes de compañeros de trabajo o huéspedes sin su consentimiento.

Esta política no limita sus derechos protegidos. Nada de lo aquí dispuesto restringe su derecho a discutir o divulgar salarios, horarios o condiciones de trabajo, a participar en actividad concertada protegida, o a reportar o discutir conducta ilegal. Esta política se interpretará y aplicará de manera consistente con la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) y las secciones 232, 232.5 y 1101–1102.5 del Código Laboral de California.

15. Confidencialidad y Conflictos de Interés

Información confidencial. En su trabajo usted puede conocer información confidencial o de propiedad exclusiva, como recetas y métodos de preparación, precios y abastecimiento de proveedores, datos financieros, procedimientos operativos e información no pública de clientes. No use ni divulgue esta información, excepto según lo requiera su trabajo o con autorización por escrito. Esto no restringe sus derechos protegidos por la ley (vea la Sección 14), incluido el derecho a discutir salarios y condiciones de trabajo o a reportar conducta ilegal a una agencia gubernamental.

Conflictos de interés. Evite situaciones en las que sus intereses personales entren en conflicto con los de la Empresa, como un trabajo externo que compita con su trabajo o interfiera con él. Divulgue los posibles conflictos al contacto de la Empresa. La Empresa no prohíbe la conducta lícita fuera del horario laboral, excepto cuando cree un conflicto genuino o afecte el desempeño laboral.

Devolución de propiedad. Al separarse del empleo, devuelva toda la propiedad de la Empresa (llaves, uniformes, equipo, tarjetas de acceso, dispositivos y documentos). La Empresa hará deducciones de los salarios solo cuando lo permita la ley y con su autorización específica por escrito.

16. Seguridad, Salud y Compensación de Trabajadores

La Empresa mantiene un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP) y espera que cada empleado siga prácticas de trabajo seguras, use el equipo requerido y mantenga las áreas de trabajo limpias. Reporte cualquier peligro, lesión o accidente a su supervisor de inmediato, por menor que sea.

Seguridad alimentaria y enfermedades

Siga todas las reglas de lavado de manos, uso de guantes, temperatura, almacenamiento y contaminación cruzada. No coma ni beba en las áreas de preparación de alimentos o de servicio. No se presente a trabajar, y notifique a un gerente de inmediato, si tiene síntomas que deban reportarse conforme al Código Alimentario (como vómitos, diarrea, fiebre con dolor de garganta o ictericia) o si le han diagnosticado una enfermedad reportable.

Enfermedad por calor en interiores

Las cocinas pueden calentarse mucho. La Empresa sigue los requisitos de Cal/OSHA para la prevención de enfermedades por calor en interiores, incluido el acceso a áreas para refrescarse, agua, descanso y aclimatación. Avise a un supervisor de inmediato si se siente mal a causa del calor.

Compensación de trabajadores

Las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo están cubiertas por el seguro de compensación de trabajadores. Reporte cualquier lesión relacionada con el trabajo de inmediato para que se pueda iniciar un reclamo. Se prohíben las represalias por reportar una lesión o presentar un reclamo.

17. Lugar de Trabajo Libre de Drogas y Alcohol

Está prohibido estar bajo los efectos de alcohol, cannabis, drogas ilegales o medicamentos recetados o de venta libre mal utilizados mientras trabaja, así como la fabricación, posesión, distribución o uso ilegal de drogas en las instalaciones de la Empresa o durante el trabajo. Si un medicamento recetado o de venta libre pudiera afectar su capacidad para trabajar de manera segura, hable con su supervisor.

Cannabis fuera del horario laboral. De conformidad con la ley de California (FEHA, según fue enmendada por AB 2188/SB 700), la Empresa no discrimina a los empleados por el uso lícito de cannabis fuera del trabajo y fuera del horario laboral, ni por los resultados de ciertas pruebas que detectan metabolitos no psicoactivos de cannabis. Esto no permite la posesión, el uso ni el estar bajo sus efectos en el trabajo.

Inspecciones. La Empresa puede inspeccionar las áreas de trabajo, los casilleros y los artículos personales traídos a las instalaciones solo cuando exista una sospecha razonable de una violación de las políticas, de manera consistente con la ley de privacidad.

18. Prevención de la Violencia en el Lugar de Trabajo

La Empresa tiene tolerancia cero ante la violencia en el lugar de trabajo y mantiene un Plan escrito de Prevención de la Violencia en el Lugar de Trabajo como lo exige la ley de California (Código Laboral, sección 6401.9 / SB 553), que incluye procedimientos para reportar y responder a amenazas e incidentes, capacitación y un registro de incidentes violentos. Están prohibidas las amenazas, la intimidación, la agresión física y la posesión de armas en las instalaciones de la Empresa o mientras se realizan actividades de la Empresa. Reporte cualquier amenaza o acto de violencia a un gerente de inmediato; en una emergencia, llame al 911.

Pueden usarse cámaras de seguridad con fines de seguridad, capacitación y prevención de pérdidas. Las cámaras nunca se colocan en los baños ni en las áreas de lactancia.

19. Protección de Denunciantes (Whistleblower) y Puertas Abiertas

La Empresa cumple con la ley y espera que los empleados reporten cualquier conducta presuntamente ilegal o no ética. De conformidad con la sección 1102.5 del Código Laboral, la Empresa prohíbe las represalias contra cualquier empleado que reporte, o se niegue a participar en, una conducta que razonablemente considere ilegal, ya sea que el reporte se haga internamente o ante una agencia gubernamental o de aplicación de la ley. Reporte sus inquietudes a través de cualquiera de los canales de la Sección 3 o directamente ante una agencia gubernamental.

20. Disposiciones Generales

Modificación. Excepto por la naturaleza a voluntad del empleo, la Empresa puede agregar, cambiar, suspender o revocar cualquier política de este Manual en cualquier momento, con o sin previo aviso. Este Manual reemplaza y sustituye todos los manuales, políticas y prácticas anteriores, ya sean escritos o verbales.

Acuerdos separados. El Acuerdo Mutuo de Arbitraje de la Empresa y cualquier carta de oferta o acuerdo de empleo firmado son documentos separados; cuando un acuerdo individual firmado entre en conflicto con este Manual, el acuerdo firmado prevalece en cuanto a su materia.

Divisibilidad. Si alguna disposición de este Manual se determina ilegal o inaplicable, las disposiciones restantes permanecen en vigor, y la disposición ilegal se aplicará solo en la medida permitida por la ley.

Anexo de Ciudad — Berkeley, California

Este Anexo complementa el Manual para los empleados que trabajan en Berkeley, Alameda County. Cuando una ordenanza local otorga mayores derechos que la ley estatal, aplica la ordenanza local. Las tarifas y reglas locales cambian al menos una vez al año — las cifras a continuación deben verificarse nuevamente antes de cada impresión.

Salario mínimo

Item	Detail
Minimum wage (from July 1, 2026)	\$19.61 per hour
Minimum wage (through June 30, 2026)	\$19.18 per hour
Adjustment	Adjusts every July 1 by CPI — reverify before each printing
Coverage	Employees who work ≥ 2 hours per week within Berkeley
Tips	No tip credit — tips may not be counted toward the minimum wage

Licencia por enfermedad pagada

Berkeley Paid Sick Leave (BMC 13.100): accrual of 1 hour per 30 hours worked; employers with 25+ employees must allow accrual of at least 72 hours per year; small businesses (fewer than 25) may cap accrual at 48 hours per year; usable after 90 days. The Company complies with both this ordinance and state law, whichever is more generous.

Cargos por servicio

Berkeley regulates the collection and distribution of service charges for food-service and hospitality businesses. Any mandatory service charge is handled per the ordinance; tips may not be counted toward the minimum wage.

Semana laboral justa / programación de horarios

Berkeley Fair Workweek Ordinance (BMC 13.102) applies to covered employers (generally larger food-service/retail businesses meeting size thresholds): offer additional hours to existing part-time employees before hiring; give 14 days' advance notice of schedules; employees may decline hours added with less than 14 days' notice and shifts beginning fewer than 11 hours after a prior shift. Berkeley's Family Friendly and Environment Friendly Workplace Ordinance (BMC 13.101) also lets employees request a flexible or predictable schedule, to which the Company must respond in writing within 21 days. Confirm whether the Company is a "covered employer" under BMC 13.102.

Acuse de Recibo

(Revise las declaraciones a continuación — su firma en la página siguiente las confirma todas. Conserve el Manual para su referencia; dirija sus preguntas a the General Manager.)

- He recibido el Manual del Empleado de California de Oh G Burger – Berkeley de CHIYANG, INC. y entiendo que soy responsable de leerlo y cumplirlo.
- Entiendo que mi empleo es a voluntad (at-will): tanto la Empresa como yo podemos terminar la relación laboral en cualquier momento, por cualquier motivo lícito o sin motivo, con o sin causa o aviso, y que solo un acuerdo escrito firmado por un funcionario (officer) de la Empresa puede cambiar esto.
- Entiendo que este Manual no es un contrato y no garantiza empleo por ningún período, y que la Empresa puede cambiar, agregar o eliminar políticas en cualquier momento, excepto la relación a voluntad.
- Entiendo que este Manual reemplaza todos los manuales y políticas anteriores, y que si la Empresa lo revisa sustancialmente, se me puede pedir que firme un nuevo acuse de recibo.
- Entiendo que nada en este Manual limita mis derechos protegidos por la ley, incluido el derecho a discutir salarios y condiciones de trabajo y a reportar conducta ilegal a una agencia gubernamental.
- Entiendo que el Acuerdo Mutuo de Arbitraje de la Empresa es un documento separado que firmo por separado, y que no forma parte de este Manual.

FIRMA DEL EMPLEADO

Al firmar abajo, reconozco que he recibido y leído el Manual del Empleado de Oh G Burger – Berkeley de CHIYANG, INC. y acepto cumplir con las políticas contenidas en él.

Firma del empleadoFecha

Representante de la EmpresaFecha